

1520912-41.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JANE APARECIDA SILVERIO

Vistos.

Jane Aparecida Silverio foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 04.10.2020, por volta das 09:20 horas, na Alameda Dino Bueno, Santa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1520912-41.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1520912-41.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JANE APARECIDA SILVERIO

Vistos.

Jane Aparecida Silverio foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 04.10.2020, por volta das 09:20 horas, na Alameda Dino Bueno, Santa Cecília, trazia consigo, para fim de tráfico, 105 porções de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, ficando a ré revel. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação, concordando excepcionalmente com a aplicação do redutor e substituição por pena restritiva de direito, e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 07, 20/21 e 126/127. Inexiste qualquer nulidade pelo fato de a atuação na revista e detenção da ré ter sido feita por guardas municipais, uma vez que sua atribuição não é apenas proteger o patrimônio público, mas garantir a segurança dos cidadãos, coibindo inclusive a prática de crimes.

A ré permaneceu em silêncio na polícia, a fls. 04, e em juízo ficou revel. As guardas civis Leonor e Marcia informaram que o local é um conhecido ponto de tráfico. Desconfiaram da atitude da ré, decidindo por abordá-la. Encontraram no meio de suas pernas um volume, verificando cuidar-se de uma carteira. No seu interior estavam os entorpecentes. Indagada, respondeu que ia receber um valor em dinheiro para levar a droga até o fluxo. Ela tinha aparência de usuária. O transporte da droga caracteriza o tráfico.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar a ré Jane Aparecida Silverio como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Passo a dosimetria da pena.

A ré registra um mal antecedente criminal, a fls. 23/29, por fato datado de 2008. Por conta disso, e pelas peculiaridades do caso, é possível aplicar-lhe o redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, em atenção ao princípio da proporcionalidade e a individualização das penas.

Assim, sua pena base é acrescida de 1/6 pelos maus antecedentes, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Incidindo o redutor, na base de 3/5 em função da quantidade, a sua pena em definitivo fica situada em 02 anos e 04 meses de reclusão e 233 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições da ré, é possível equipará-la ao pequeno traficante, inclusive que assim age para sustentar o próprio vício. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Pela pena aplicada, o regime inicial de cumprimento será, se necessário, o aberto,

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito